

1500974-30.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, bem como a importância de R\$3.004,00 em espécie, dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Na sequência, CAMILA informou que guardava mais drogas no imóvel localizado na Rua Luiz Figueiredo, nº 273, para onde todos se deslocaram. No local, efetuando buscas mediante autorização, os policiais encontraram, dentro de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500974-30.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197080/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26253001 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2197080 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

CAMILA MARIA LEITE VIEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

20/10/2022

Réu Preso

Em 20 de outubro de 2022, às 16:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, a ré CAMILA MARIA LEITE VIEIRA, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Ranuzia Coutinho Martins OAB 263501/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luciano Donizeti Rodrigues da Silva (PM) e Atur Pedrozo de Almeida Junior(PM). INICIADOS OS TRABALHOS, pela MM^a Juíza foi dito: considerando que a ré fora Notificada às fls.87, e apresentou Defesa Prévia às fls. 95/96, é certo que tomou conhecimento da acusação que lhe é feita, razão pela qual o dou por devidamente CITADA. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de a acusada se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório da ré. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas

iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. A ré CAMILA MARIA LEITE VIEIRA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 21h30, na Rua Santa Cruz, nº240 - Loteamento Modena, na Rua Professora Maria Olímpia Alcântara Barbosa Lourenço, nº 24, e na Rua Luiz Figueiredo, nº 273, nesta cidade e Comarca de Tatui, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 102 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 95,62 gramas, e 4 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 26,3 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, na data dos fatos, a acusada se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, utilizava o veículo HONDA BIZ, Placas DFD-4647/Itapetininga (SP) e 2 telefones celulares, com os quais recebia pedidos e fazia a entrega de entorpecentes no município, conforme a demanda dos usuários. Na prática delitiva, CAMILA fazia uso de 2 imóveis, localizados na Rua Professora Maria Olímpia Alcântara Barbosa Lourenço, nº 24, e na Rua Luiz Figueiredo, nº 273, onde guardava e mantinha mais entorpecentes, drogas que lhe pertenciam e estavam destinadas à venda. Policiais Militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua Santa Cruz, avistaram CAMILA a bordo do veículo acima mencionado, sobre o qual recaíam delações, dando conta de que "uma mulher" o estava utilizando para "entregar drogas". Diante disso, os policiais deliberaram pela abordagem, deram sinal de parada à condutora e foram obedecidos. Durante a diligência, indagada, CAMILA entregou a bolsa aos policiais, dentro da qual foram encontradas 3 porções de cocaína, 1 porção de "maconha", 2 aparelhos de telefone celular e a importância de R\$350,00 em espécie, dinheiro proveniente da venda de drogas que a denunciada promovia no município. Na ocasião, CAMILA admitiu a prática delitiva e informou que havia mais drogas guardadas em sua residência, situada na Rua Professora Maria Olímpia Alcântara Barbosa Lourenço, nº 24. De imediato, os policiais se dirigiram ao endereço fornecido e, lá chegando, a acusada lhes franqueou a entrada. Assim é que, efetuando buscas, os policiais lograram encontrar 4 porções de cocaína idênticas àquelas encontradas anteriormente com a denunciada, que estavam dentro de um estojo de óculos no banheiro. Na cozinha, localizaram um pote contendo mais 2 porções de "maconha". Dando continuidade às diligências, os policiais encontraram, dentro de um armário, uma caderneta contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, bem como a importância de R\$3.004,00 em espécie, dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Na sequência, CAMILA informou que guardava mais drogas no imóvel localizado na Rua Luiz Figueiredo, nº 273, para onde todos se deslocaram. No local, efetuando buscas mediante autorização, os policiais encontraram, dentro de uma blusa que estava na cozinha, 5 porções de cocaína idênticas às encontradas com CAMILA. Dentro do armário, os agentes públicos encontraram 1 bolsa contendo 1 folha com anotações referentes ao tráfico, 21 pacotes de embalagens plásticas vazias, material comumente utilizado para embalar drogas, bem como 1 porção grande de "maconha" e outras 90 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam à acusada e estavam destinadas ao tráfico ilícito que ela promovia no município, fazendo uso dos imóveis e da motocicleta. A ré foi notificada (fls. 87) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 95/96). Assim, por decisão proferida no dia 14 de outubro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 97/98). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas,

ultimando-se com o interrogatório da ré, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição da ré, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidão de antecedentes a fls. 24/26. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07/08), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/72), pelos laudos periciais de fls. 73/77 e 78/80, bem como pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: A ré, em solo policial (fls. 03), manteve-se silente. Em juízo, disse que realmente estava com essa droga, que indicou os endereços. Morava no endereço de Maria Alcântara com uma amiga e também ocupava o outro imóvel. O dinheiro estava na casa e as anotações eram do trafico. Não tem filhos. É reincidente. Trabalhava como manicure e foi cuidadora. Tem-se portanto que a ré ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou os fatos. O Policial Militar Artur Pedrozo de Almeida Júnior, em sede policial (fls. 15/16), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento de Força Tática pela Rua Santa Cruz, em frente ao numeral 2240, momento em que visualizaram uma motocicleta Biz de cor preta, placa DFD 4647, sobre a qual havia denúncias informando que uma mulher utilizava a motocicleta para entregar drogas, cujas negociações eram por meios telefônicos. Realizada abordagem em cima da condutora, a qual foi identificada como sendo CAMILA MARIA LEITE VIEIRA, essa foi indagada se possuía algo de ilícito em sua posse. Então, a ré apresentou uma pequena bolsa vermelha, a qual continha em seu interior três porções de cocaína e uma porção de maconha, além de uma quantia em dinheiro de R\$ 350,00 em espécie e dois aparelhos celulares da marca Motorola. Instada, confessou a traficância, bem como informou haver drogas em sua residência. Ato contínuo deslocaram-se até a sua casa, na Rua Prof. Maria Olímpia Alcântara Barbosa Lourenço, nº 24, a qual autorizou a entrada dos policiais, indicando, no banheiro do imóvel, mais uma quantia de entorpecentes, sendo localizado dentro de um estojo de óculos, mais quatro porções de cocaína, idênticas as encontradas em sua posse anteriormente. Na sala, localizaram um pote rosa, o qual continha duas porções de maconha, e dentro do armário a quantia de R\$ 3.004,00 em dinheiro e uma caderneta contendo anotações. A acusada ainda informou a equipe policial de que haveria mais drogas pela Rua Luiz Figueiredo, nº 273. Então, a guarnição se deslocou para este outro endereço, sendo autorizada a entrada dos militares, a qual disse haver mais vinte porções de cocaína em uma blusa na cozinha, porém localizaram apenas cinco porções de cocaína, também idênticas as encontradas na posse da abordada. Ainda na cozinha, localizaram dentro do armário, uma bolsa preta, a qual continha vinte e um pacotes com embalagens vazias, uma porção grande de maconha, além de noventa porções de cocaína e uma folha de anotações. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento por Tatuí, quando se depararam na Rua Santa Cruz, uma bis preta conduzidas por Camila sobre a qual recaia denuncia. A denuncia falava que Camila usava a moto para entregar entorpecentes. Com Camila estavam algumas porções de cocaína, maconha, dinheiro e celular. Ela de pronto confessou o trafico e disse que era solicitada por telefone. Ela tinha chaves e ela disse que nessas casas havia mais droga. Foram até o primeiro endereço onde foi encontrado no banheiro, num estojo de óculos 4 porções de cocaína idênticas as que estavam com ela e na sala num pote mais 2 porções de maconha e no armário a quantia de três mil reais e uma caderneta de anotações. Foram até o segundo endereço e segundo ela na cozinham, na bolsa de uma blusa teria mais 20 porções de cocaína, mas só encontraram 5 e numa bolsa presta encontraram embalagens vazias, um pedaço de maconha e 90 porções de cocaína e um papel com

anotações. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Luciano Donizete Rodrigues da Silva, em sede policial (fls. 17/18), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que na data dos fatos estava em serviço com o cabo Pedroso quando na rua Santa Cruz visualizaram uma bis preta com determinada placa e que tinham denuncia de que uma mulher de prenome Camila utilizava essa moto para entregar drogas. A ré foi abordada, indagaram acerca de eventual ilícito, ela entregou uma bolsinha, com porção de maconha, cocaína, dinheiro e celular. A ré confessou o crime de tráfico, ela indicou os locais (residências) onde haveria mais drogas. Foram num primeiro imóvel, onde foi encontrado no banheiro, num estojo de óculos 4 porções de cocaína idênticas as que estavam com ela e na sala num pote mais 2 porções de maconha e no armário a quantia de três mil reais e uma caderneta de anotações. O outro endereço era na Rua Luís Figueiredo, a qual disse haver mais vinte porções de cocaína em uma blusa na cozinha, porém localizaram apenas cinco porções de cocaína, também idênticas as encontradas na posse da abordada. Ainda na cozinha, localizaram dentro do armário, uma bolsa preta, a qual continha vinte e um pacotes com embalagens vazias, uma porção grande de maconha, além de noventa porções de cocaína e uma folha de anotações. A ré estava com a chave das duas residências e que ficava nas duas. Em momento alguma a ré disse que a droga era para uso, não tinha apetrecho, e admitiu o trafico que fazia para auxiliar o marido preso. A ré chegou a mencionar que faria a entrega do entorpecente utilizando sua moto. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente a ré ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que a acusada trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com a ré e o restante, a maior parte, em dois imóveis aos quais acusada mesmo indicou; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/72), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente e 3) a confissão da acusada. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo da ré de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a

quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a existência de informações anônimas indicando que a motocicleta conduzida pela ré era usada por traficante para entregar drogas; 5) a apreensão de anotações referentes à contabilidade do tráfico (fls. 73/77); e 6) a informação dos policiais, de que, informalmente, a acusada confessou o exercício do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a

fls. 67/72) e demonstrado que a ré incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que a ré perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes traçadas no artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias são desfavoráveis à ré. De fato, deve-se ser considerado nesse momento que a ré ostenta duas condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e a outra a agravante de reincidência sem que se incorra em bis in idem, conforme jurisprudência do C. STJ ("É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Desse modo, considerarei a condenação definitiva operada nos nº 0011878-05.2014.8.26.0624 (fls. 25), como maus antecedentes. Por tal motivo, fixo sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que aliás, é específica (Processo nº 0014179-22.2014.8.26.0624, fls. 25/26), bem como a atenuante confissão, restam compensadas. Aqui há que se verificar que a ré embora reincidente específica, desde o início foi confessa e contribuiu com toda diligência feita pelos policiais, conduzindo-os aos pontos de armazenamento da droga. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de ré reincidente e com maus antecedentes. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando sua reincidência específica e seus antecedentes, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CAMILA MARIA LEITE VIEIRA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade à ré, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória da acusada. E mais, considerando que se trata de ré reincidente específico e com maus antecedentes, evidente que, acaso solta, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento a acusada do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se a ré para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo,

considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOELHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 55) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 3.354,00 em dinheiro - fls. 63) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Escorado na mesma fundamentação legal, determino o perdimento do veículo apreendido (HONDA/C100 BIZ - fls. 05), em favor da união, apropriado ao Funad, posto que se comprovou que este veículo era empregado pela ré para o transporte e entrega de drogas. Destaque-se, em se tratando de bem móvel, presume-se que o possuidor do veículo - in casu a ré - é seu proprietário e, portanto, a indicação de outra pessoa no registro da motocicleta não obsta a decretação do perdimento deste bem, pois tal discrepância constitui mera irregularidade administrativa. Até mesmo porque, comprovada a utilização do bem para o exercício da narcotraficância, a identificação de seu titular, para fins de perdimento, é irrelevante. Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00172372320118260047 SP 0017237-23.2011.8.26.0047, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 31/01/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2013) (grifos aditados). Quanto aos demais apreendidos, considerando que eram utilizados para a prática do tráfico de drogas e, portanto, são instrumentos do crime para o exercício habitual da traficância, também determino seu perdimento, com escopo no art. 61 da Lei nº 11.343/06. Se não houver interesse em perdimento dos bens apreendidos, destrua-se esses na forma do que preceitua os art. 124 do CPP". Pela Defensora da acusada foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque a própria ré manifestou desinteresse no recurso. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação à ré e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários em favor do patrono nomeado (fls. 90), os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA